

1500297-45.2022.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... ressaltar que para configuração do crime de tráfico de drogas não se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de mercancia, visto tratar-se de perigo abstrato.

A propósito:

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500297-45.2022.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500297-45.2022.8.26.0556

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2144754/2022 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 25230309 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, BZ0595-1/2022 - Delegacia Seccional de Araraquara, 2144754 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JURANDIR SIMPLICIO NETO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro

Vistos.

JURANDIR SIMPLÍCIO NETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de maio de 2022, por volta das 08h30min, na Rodovia SP 255/SP, Jardim Panorama, nesta cidade e comarca, transportava, para fins de entrega e fornecimento

ao consumo de terceiros, 251 tabletes de maconha, com peso a proximado de 205,55Kg, sem autorização e em desacordo legal e regulamentar, substância que causa dependência física e psíquica.

Foi apurado que policiais militares realizaram abordagem de rotina e encontraram o entorpecente em poder do acusado, que estava conduzindo o veículo VW/Gol, com a droga escondida em caixas de papelão utilizadas para embalar cestas básicas, uma vez parado e após revista pelos policiais militares rodoviários, a droga foi encontrada em nítido caráter de tráfico, sendo apreendida a quantia de R\$ 1.748,00 em dinheiro e um celular da marca Motorola.

Acompanha a denúncia Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/52). Em audiência de custódia, a prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva, consoante decisão de fls. 62/64.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar às fls. 187/190.

A denúncia foi recebida no dia 13 de julho de 2022 (fls. 201/202).

No decorrer da instrução criminal foram inquiridas testemunhas e interrogado o acusado ao final (gravação audiovisual de fls. 239).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, para condenar o acusado nos exatos termos da denúncia, sustentando comprovada a materialidade e autoria do crime (fls. 244/252).

O Defensor sustentou que o acusado acabou realizando o transporte da droga porque se encontrava em situação financeira muito delicada, teria bons antecedentes e faria jus ao entendimento do tráfico privilegiado, com o direito de aplicação da pena mínima, o reconhecimento da atenuante da confissão, redutor previsto em lei e regime penal menos gravoso, restituição do veículo e o direito de recorrer em liberdade (fls. 255/268).

É, no essencial, o que cabia relatar. Fundamento e decido.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais e o feito encontra-se em termos para o julgamento.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência de fls. 07/11, do auto de exibição e apreensão de fls. 14/16, do laudo de constatação de fls. 20/23, fotografias de fls. 30/47 e do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 133/135.

A autoria também é inconteste.

Jurandir Simplicio Neto, em seu interrogatório judicial, negou o crime de tráfico, narrou que foi contratado para buscar a droga na cidade de Pederneiras a pedido de um motorista de aplicativo, disse que estava precisando do dinheiro e acabou aceitando a proposta para ir buscar a droga, mas afirmou que foi preso pela polícia militar rodoviária. Quanto ao dinheiro encontrado com ele, alegou que era seu e seria usado no pagamento do aluguel do seu carro, pois trabalha como motorista de aplicativo (gravação audiovisual de fls. 239).

A negativa dos fatos pelo acusado restou isolada nos autos. Vejamos.

Jorge Luís Duarte de Camargo e Aguinaldo Manzini, policiais militares rodoviários, devidamente compromissados e sob o crivo do contraditório, narraram em seus depoimentos judiciais que trabalham como policiais rodoviários e no exercício de suas funções disseram que o veículo Gol utilizado pelo acusado chamou a atenção

porque estava aparentando excesso de peso e com "insulfilm" fora do padrão regulamentar. Frisaram que ao abordá-lo localizaram no interior do veículo, dez caixas com as drogas, estando escrito nas caixas "cestas básicas", além da droga foi apreendido dinheiro no total de R\$ 1748,00. O policial Aguinaldo ainda frisou que o acusado admitiu que iria distribuir a droga na região (gravação audiovisual de fls. 239).

Ressalte-se que, o depoimento policial não deve ser desconsiderado e nem dito como suspeito, já que é seguro e coerente, tendo presunção de veracidade, merecendo, por conseguinte, credibilidade, mesmo porque não há nos autos qualquer indício de prova a indicar parcialidade ou interesse pessoal do agente no desfecho da ação penal.

Nesse sentido anoto:

"Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecerem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (RT 411/266)

"Prova - Testemunhas - Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório - Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante" (RT 771/566)

"HABEAS CORPUS. Validade dos depoimentos prestados. em juízo, por policiais que efetuaram a prisão. precedentes deste stj. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em exame..." (STJ - HC nº 113167/DF, j. 16.04.2009)

"HABEAS CORPUS. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investiatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. ..." (STJ - HC nº 115516/SP, j. 03.02.2009)

Nessa mesma linha já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"... Eventual alegação de que a decisão estaria baseada na palavra dos policiais responsáveis pela prisão, além de incorreta, não seria suficiente para desacreditá-las, à falta de outros elementos que ao menos indicassem qualquer interesse dos policiais em incriminar o réu. A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico. Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado." (TJSP - Apelação n. 457.560.3/4 - j. 30.07.2009)

Pois bem, diante das provas coligidas nos autos, notadamente a quantidade da droga apreendida, várias caixas com tijolos de maconha como se vê das fotos de fls. 30/47, temos como certo que a condenação nos exatos termos da denúncia, por ser medida que se impõe.

Nessa linha, ressalto que para configuração do crime de tráfico de drogas não se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de mercancia, visto tratar-se de perigo abstrato.

A propósito:

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização." (RT 714/357)

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido." (RT 729/542).

O conjunto probatório de singular consistência, assim, bem convence da prática ilícita, não merecendo acolhida a tese apresentada pela defesa.

Dessa forma, inarredável a caracterização do tráfico.

De rigor, portanto, a condenação do acusado, nos moldes formulados na denúncia.

Atento ao sistema trifásico (art. 68, do CP), passo a dosar-lhe as penas, à luz do previsto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, combinado com o artigo 59, do Código Penal. Na primeira fase, entendo suficiente a fixação da pena-base em seu mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, anoto a presença da atenuante da agravante da confissão (art. 65, inciso III, "d", do CP), reduzo a pena em 1/6, o que resulta na pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 dias-multa.

Na terceira fase da reprimenda, destaco que não incide na situação vertente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, porquanto a elevada quantidade de droga apreendida em poder do acusado denota o seu grave envolvimento quanto à prática do tráfico, com isso, não se pode aceitar a ideia que seria a primeira vez que o mesmo estaria envolvido com o tráfico, até porque, o acusado não demonstrou qualquer atividade lícita.

Quanto ao regime do cumprimento da pena privativa, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código de Processo Penal, anoto que a infração em tela é equiparada aos delitos hediondos (Lei 8.072/90), e independentemente da quantidade de pena, impõe a fixação do regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07), mais favorável ao acusado, já que a redação anterior se referia ao regime integral fechado. Além disso, o regime inicial fechado é o único compatível para repressão do delito aqui tratado, e prevenção da prática de outros dessa natureza.

Por fim, destaco que é inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, seguindo a vedação do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, até por entender incompatível com o caráter hediondo do crime em tela.

Ante o exposto e considerando tudo mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim de condenar o réu JURANDIR SIMPLÍCIO NETO à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 416 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Diante do teor do artigo 2º da Lei n.º 8.072/90, bem como considerando o entendimento de que se o réu estiver preso, por força da prisão em flagrante ou prisão preventiva, no momento da sentença condenatória, não há que se falar concessão de liberdade provisória. Desse modo, recomendo a permanência dos réus na prisão onde se encontram, expedindo-se os respectivos ofícios (art. 431, §1º, das

Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça/Prov. CGJ 15/2010).

Decreto a perda do veículo, dinheiro apreendido e do celular, a teor do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

Custas pelo acusado, na forma do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº. 11.608/03, observando-se o disposto nos artigos 1º e seguintes da Lei nº. 1.060/50.

P.I.C.

Araraquara, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA